

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Məlum olduğu kimi, "Elektron notariat" informasiya sisteminin "Xüsusi qeydlər" bölməsi mövcuddur.

Həmin bölmədə Notariat, qeydiyyat və reyestr baş idarəsi, habelə notariuslar tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılması üçün əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar, "Notariat haqqında" Qanunun 34-cü maddəsinə müvafiq olaraq notariat hərəkətinin təxirə salınması səbəbləri, müddəti, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının müraciətləri əsasında icraatlarında olan işlər üzrə müvafiq informasiya operativ qaydada yerləşdirilir.

Qeyd olunur ki, sözügedən bölmədə yerləşdirilmiş məlumatlar onların zəruriliyi aradan qalxdıqdan sonra onu yerləşdirmiş şəxslər tərəfindən həmin bölmədən çıxarılmır, daxil edilmiş məlumatlar konkret şəxsin FİN-i ilə bağlı olduğundan notariat hərəkətlərinin aparılması mümkün olmur. Bu da vətəndaşların haqlı narazılığı ilə nəticələnir.

Eyni zamanda qeyd edilir ki, "Elektron notariat" informasiya sistemində xüsusi qeyd yerləşdirilərkən onun mahiyyəti (konkret əmlakın özgenikləşdirilməməsi və ya hər hansı notariat hərəkətinin rəsmiləşdirilməməsi və sair) qeyd olunsada, notariuslar tərəfindən xüsusi qeydin mahiyyəti nəzərə alınmadan digər əməliyyatın aparılmasından imtina edilir. Halbuki xüsusi qeydin mahiyyəti ilə əhatə olunmayan əməliyyatın aparılması imkanı mövcuddur.

Xüsusi qeydlərin "Elektron notariat" informasiya sistemində yerləşdirilməsində vahid yanaşmanın tətbiq edilməsi və gələcəkdə şikayətlərin qarşısının alınması məqsədilə sözügedən sistemdə mövcud olan xüsusi qeydlərin təhlili aparılmışdır.

Müəyyən edilmişdir ki, "Elektron notariat" informasiya sistemində aparılmış araşdırma nəticəsində notariuslar tərəfindən notariat hərəkətlərinin təxirə salınması və ya dayandırılması ilə bağlı "Notariat haqqında" Qanunun tələblərinə riayət etmir və kifayət qədər hüquqi əsas olmadan "Elektron notariat" informasiya sistemində notariat hərəkətlərinin aparılmasına məhdudiyyət qoyulması hallarına rast gəlinir.

Belə ki, "Notariat haqqında" Qanunun 34-cü maddəsinə əsasən notariat hərəkətinin aparılmasının təxirə salınması ilə bağlı xüsusi qeyd yerləşdirildiyi halda 10 gün keçməsinə baxmayaraq məhkəmədən işin icraata qəbul edilib-edilməməsi araşdırılmır və nəticədə müvafiq qeydin götürülməsi həyata keçirilmir.

Habelə, məhkəmədə mübahisə baxılanadək notariat hərəkətinin dayandırılması, həmçinin icra məmurunun müraciəti və ya məhkəmə qərarı əsasında iddianın təmini tədbiri kimi notariat hərəkətinin aparılmasının məhdudlaşdırılması ilə bağlı zərurət aradan qalxmasına baxmayaraq notariuslar tərəfindən daxil edilmiş xüsusi qeydlərə nəzarət olunmur və onlar informasiya sistemində "qüvvədədir" statusunda qalır.

Bundan əlavə "Mobil notariat" tətbiqi ilə videoyazı vasitəsilə müraciət etmiş şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilərkən tətbiqin bağlı olduğu şəxs əvəzinə digər şəxs müraciət etdikdə "digər şəxsin əvəzinə əməliyyatın aparılmasına cəhd" qeydi ilə məhdudlaşdırma tətbiq olunur. Bildirilir ki, qanunvericiliyə əsasən notarius müraciət etmiş şəxsin şəxsiyyətini müəyyən etməlidir, səlahiyyəti olmayan şəxsin notariat hərəkətinin

aparılması üçün müraciəti etməsi qanuna zidd olduğuna görə imtina halıdır və bu baxımdan xüsusi qeydin yerləşdirilməsi əsası yoxdur.

"Mobil notariat" tətbiqi bilavasitə şəxsin FİN-i ilə bağlıdır və "Notariat haqqında" Qanunun 40-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş notariat hərəkətinin aparılmasından imtina halları olduğu halda əməliyyat icra edilməməlidir. Lakin təcrübədə notariuslar imtina halı müəyyən etdikdə həmin şəxslə bağlı "Elektron notariat" informasiya sistemində əsassız olaraq xüsusi qeyd yerləşdirir.

Həmçinin təcrübədə notariat ofisləri tərəfindən mülkiyyət hüquqları dövlət qeydiyyatına alınmamış əmlakın alqı-satqısına dair ilkin müqavilələr rəsmiləşdirilir və bu əmlakın digər şəxsə özgeninkiləşdirilməməsi ilə bağlı qanunvericiliyə zidd olaraq "Elektron notariat" informasiya sistemində məhdudiyyətlər barədə məlumat yerləşdirilir.

Bundan əlavə etibarnamə əsasında daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verilməsi ilə bağlı müraciət olunduqda notarius mülkiyyətçi ilə telefon əlaqəsi zamanı sonuncu əmlakına sərəncam verilməsinə etiraz etməsini müəyyən edir və bu barədə "Elektron informasiya" sistemində məlumat yerləşdirir. Xüsusi qeydin mahiyyəti qeyd olunsada, həmin etibar edən digər notariat əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı sonrakı müraciətlərindən imtina edilir, bu da şikayətə səbəb olur.

Bunla əlaqədar qeyd olunur ki, hər bir notarius həqiqi niyyətin müəyyən edilməsi istiqamətində qanunvericiliyə zidd olmayan mümkün olan bütün imkanlardan istifadə etməli, əmlaka sərəncam verilməsinə mülkiyyətçinin etirazı olduğu halda onun bu etibarnaməni 2 gün ərzində ləğv edilməsini tələb etməli, bu zaman etibarnamənin "Mobil notariat" tətbiqi və ya istənilən notariat ofisində ləğv edilməsinin mümkünlüyü və etibarnamənin ləğv edilməməsinin nəticələrini izah etməlidir. Bu hal barədə məlumat vermiş notariusun müraciəti əsasında xüsusi qeyd 3 gün müddətinə yerləşdirilir, həmin notarius etibarnamənin ləğv edilməsinə nəzarəti təmin etməli və nəticəsi barədə məlumatı Baş idarəyə məlumat verməlidir.

Azadlıqdan məhrumetmə yerlərində olan şəxslərin müvafiq azadlıqdan məhrumetmə yerinin rəisi tərəfindən təsdiq edilmiş etibarnamələri əsasında notariat hərəkətinin aparılmaması ilə bağlı etibar edən müraciəti zamanı etibarnamənin qüvvədə olma müddəti onun ərizəsində qeyd edilməsini tələb etməlidir. Bu məlumat xüsusi qeydin son müddətinin müəyyən edilməsi üçün zəruridir.

Bildirilir ki, "Elektron notariat" informasiya sistemində əsassız olan xüsusi qeydlər barədə çoxsaylı məlumatlar yerləşdirilmiş və Baş idarə tərəfindən onlar araşdırılaraq ləğv edilir.

Bildirilir ki, "Notariusun etik davranış Kodeksi"nin 1.3-cü bəndinə əsasən notarius obyektiv və qərəzsiz məsləhətlər verməklə, habelə sənədlərin tərtib və təsdiq edilməsi yolu ilə, fiziki və hüquqi şəxslərin keyfiyyətli hüquqi yardım almasına, notariat orqanlarının nüfuzunun, notariat fəaliyyətinin səmərəliliyinin, cəmiyyətdə qanunların aliliyinə inam hissənin artırılmasına, habelə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edildiyi hüquqi dövlətin möhkəmləndirilməsinə yardım edir.

Göstərilən halların qarşısını almaq və hüquqi müəyyənliyi təmin etmək məqsədilə notariat hərəkətlərinin məhdudlaşdırılması üçün müraciət olduğu halda bu barədə Notariat, qeydiyyat və reyestr baş idarəsinə məlumatın təqdim olunması və müvafiq qeydin informasiya sistemində yerləşdirilməsi yalnız zəruri araşdırma aparıldıqdan sonra Baş idarə tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

Bunla yanaşı müvafiq məlumatı təqdim etmiş notarius tərəfindən informasiyanın aktual olub-olmaması mütemadi yoxlanılmalı, zərurət aradan qalxdığı halda isə həmin xüsusi qeydin çıxarılmasının təmin edilməsi məqsədilə Baş idarəyə məlumat verilməlidir.

(Əlaqələndirici şəxslər: Notariat, qeydiyyat və reyestr baş idarəsinin Notariat idarəsinin məsləhətçisi İlkanə Məmmədova tel (012) 404 42 45, mob. (055) 371 70 60 və Ümumi şöbəsinin məsləhətçisi Xədice Zamanova, tel (012) 404 42 41, mob. (050) 434 20 00, xedice.zamanova@justice.gov.az)

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi



Elşad Məmmədli

